与其完全移植发达市场，还要结合国情，但在与国际之间的细节上有所不同，[illegible]我国的运作模式基本上是一样的，尽管在某些方面并非相似。①

如前所述，20世纪90年代初，当我们开始筹建期货市场的时候，采取了照搬照抄国外期货市场"一般性"的做法，但由于缺乏相应的环境支持，没有太多考虑我国国情，期货市场在最初的建设中出现了许多问题。正是在广泛的清理整顿中，我们按照不同阶段我国的实际情况进行调整后，我国期货市场监管规范发展。实践告诉我们，在中国"新兴加转轨"的特殊环境中，仅仅照搬照抄国际的"一般性"是行不通的，需要依据国情的"特殊性"，实事求是，创造性地去寻找和探索适合我国期货市场的发展道路，寻找一条将"一般性"和"特殊性"结合起来的路子。如若没有期货市场的"一般性"特征，也就不成其为期货市场；但如果不与我国具体的市场环境"特殊性"和可与强调"一般性"充分结合，期货市场在中国就难以健康发展起来。这是在20世纪90年代已经被证明的经验。在经过长达7年的清理整顿后，在对国内外实践不断反思中，我们按照把期货市场一般规律和中国国情特殊性相结合的思路，逐步建立起了具有中国特色的期货市场。

从一般性看，我国期货市场的制度设计反映了国际上期货市场的一般性规律，在包括产品、结算和交易机制等方面基本保持一致：如产品设计、集中交易、双向交易、保证金制度、每日无负债结算制度、中央对手方结算、结算、交易所自律管理、行业自律监管、政府部门监管等方面，这些都和其他发达期货市场的制度设计是

---

① [illegible]

体系。

从特殊性看，考虑到我国期货市场与发达国家期货市场产生的背景和环境不同，根据我国"新兴加转轨"的特殊国情和发展阶段特征，结合建设中我国总体信用环境和现货市场发展水平，我国期货市场进行了一些有中国特色的制度安排。一是在交易所体制上，保持交易所的公益性，并将其纳入由监管部门直接管理。这与成熟市场近几年间的公司制交易所或会员完全自治的会员制交易所不同。我国各期货交易所无论是会员制还是公司制，都是政府主导，非以营利为目的。二是在保证金制度上，禁止成熟市场广泛采用的信用交易，必须先交钱才能交易。我国期货市场按照毛头寸收取保证金，而成熟市场普遍按净头寸收取保证金。三是在交易所应对市场风险的财务资源上，由于我国信用环境不够好，一方面交易所普遍设置了较高的保证金水平，另一方面加大了风险准备金的储备。四是在极端情况下的风险处置措施上，除了实行限制开仓、强行平仓等制度外，还实行强制减仓制度。五是在投资者资金的保护上，实行保证金安全存管监控制度，专门设立了中国期货市场监控中心，实行保证金存管监控，防止期货公司挪用客户保证金。

就阶段性看，我国期货市场是在从计划经济体制向市场经济体制转轨的过程中，由政府主导发展起来的，具有明显的"新兴加转轨"特征，具体表现为以下几个方面。一是在现货市场价格体系不完善的情况下发展我国期货市场，其产品设计、市场运行和功能发挥都会受到改革开放进程及其他宏观政策影响。二是我国期货市场

[illegible]

投资者结构特点。与西方市场是机构投资者、主要是理财机构、资产管理机构和实体企业不同，我国目前是以自然人投资者为主，缺少专业机构投资者。我们需要研究机构参与期货市场存在的种种问题，有针对性引导更多的现货企业参与期货市场套期保值，不仅需要市场各方的努力，还需要社会各方的积极支持与配合。监管部门承担着保障市场监管和推进市场发展的双重职责。两种角色的有机统一要求我们需要在监管与创新、规范与发展之间统筹考虑。因此，我们既要按期货市场的规律设计和规范市场发展模式，坚持从严监管，又要在部分市场效率和推进健康发展的理念。当然，随着我国市场环境的变化，我们也需要在发展理念和思路进行调整，进一步提高市场效率，提升我国期货市场的国际竞争力。

把期货市场发展的一般规律和中国的特殊国情结合起来。从中国的实际出发，实事求是，有步骤、有计划、[illegible]积极稳定的推进各个环节。这是我国期货市场在实践中探索出来的成功经验，也是中国特色社会主义理论在期货市场实践中的具体运用。20多年的期货市场发展实践证明，我国的期货市场制度是和现阶段我国市场发展环境相适应的，是和我国社会主义初级阶段的市场经济水平相适合的。

目前国内外对我国期货市场20多年的发展给予积极评价。从国内看，党中央、国务院充分肯定了期货市场的功能和作用，在“十五”“十一五”规划中都明确提出要稳步发展期货市场。“十一五”规划“十二五”规划分别提出要“推进期货和金融衍生品市场发展”“积极稳妥发展期货和金融衍生品市场”。从2004年开始，每年的中央一号文件都提到要发展期货市场，国务院文件中多次提出，要发挥期货市场在[illegible]

中的作用。从国际看，第一次FSAP评估（国际货币基金组织和世界银行金融部门评估规划）对我国期货市场最终的评估结论是：在适用的14项基本原则中，我国全部符合的有9项，基本符合的有2项，部分符合的有3项。这一评估结论与对最发达的美国期货市场的评估结论基本相当。这表明即使按照国际标准，我国期货市场制度的有效性也得到充分肯定。最新一次FSAP评估认为，中国的证券期货监管制度总体符合国际标准的要求，并特别指出中国在投资者保护和市场风险监测方面的先进做法值得其他市场借鉴。

中国期货市场在立足国情、学习借鉴国外及改革创新中快速发展起来，并在短暂而快速的发展过程中形成了自己的一些特色。它既遵循了期货市场发展的一般规律，又结合国情加入了自己的一些特点。我国期货市场20多年的健康稳定发展，就是不断地将西方期货市场发展的一般规律性和中国的特殊性结合的发展历史。

南树北移：中国市场之适应性

经常在北京和上海两个城市往来的人，不难发现这样一个现象：两座城市马路之间的绿化带上，北京的树木，围着树干那块土的形状，一般是树干挖出一个凹下去的凹形，而上海的树木，围着树干那块土的凹形则是凸起来的。为什么呢？问过内行专家，他们说这主要和两个城市的降水量有关。北京雨水少，年降水量只有600毫米左右，为了让树木能成活，要把水留住，聚集起来；上海

[illegible]

雨水多，年降水量超过1300毫米，锈了铜子，银元易被侵蚀生霉，就会生锈，因此要把雨水及时疏导掉，然后才是面对防锈要求。同样一棵树，在不同的气候条件下都会长大，一样开花，不同地区的农产品价格，由于不同的大道理，一样都是期货市场，由于存在着"一流"不同，"存"的习性就必然会呈现出不同的特点。因此，我国期货市场在市场结构、运行机制、交易方式、监管模式上，既有与发达市场一样具有一般性规律的地方，也有带有中国自身特殊性的地方。

我国期货市场的探索者，在尊重期货市场普遍一般规律的同时，也考虑了我国环境的特殊性，因此，期货市场建设与发展中产生了一些与成熟发达市场不完全一样的东西，也正是这些东西使中国期货市场在规范治理中逐步发展壮大。因为有中国经济大发展、交易量扩大的背景，虽然有些制度是中国式的，外国人看到不习惯，但在利益追求下，他们也在逐渐适应。这些制度是中国期货市场的创新和亮点，并正在成为国际期货市场的组成部分，这是我们正在起草的《期货法》应该加以提炼、概括和总结，并写进条文的内容。

当然，我们的市场还不成熟，许多地方还不尽如人意。但是有一个指导思想应该明确，适合自己发展的才是最好的。我们有了一套在移植、借鉴基础上，根据国情改造与创新后的交易规则和监管制度，促进了中国期货市场的发展，也引起了境外市场的关注。因此，所谓国际惯例，也应是集各国成功经验之大成者，而具有中国特性特色并为国际所接受者也。我国在中国特色社会主义制度下建设期货市场，市场建设初期政府主导和推动，商品价格"双轨制"并存的状态的选择，"穿透式"账户管理，"先交钱，后交易"的结算方式，派出机构设置，保证金监控，强制减仓制度等，都是国外没有的，但是它们适合中国市场的实际，发展了期货市场，服务了实

体经济，只要有利于中国的发展，那就是好的。不用总是非要追求"国际惯例"。在国际化原油期货市场的制度设计中，我也听到过境外的投资者很在意，中国这套东西与西方不完全一致，会不会影响市场交易。我们的回答是，尽管不符合他们的交易习惯，但只要有利可图，他们也会来适应。因此，所谓的影响力、话语权就蕴藏在这些具体的规则中。核心是我们的市场对人是否有吸引力，是否有[illegible]力，而不在于我们和发达市场建立的"惯例"是否一模一样，亦步亦趋。对这一点，我们要有充分的自信。这可以说是我们期货市场落实"四个自信"最好的注脚。

我们郑州所在的河南地处亚热带与温带的交接地带，由于气候温和，是南方物种北移、南花北移的过渡区域，很多树木要先移栽到这里，适应一段时间后再北移才能成活，否则会因水土不服而死亡。中国人移栽西方市场经济这棵"树"，栽种到中国的土壤中，结出了适合中国人胃口的"果"。借鉴与创新并举的中国社会主义市场经济使中国人的经济社会生活发生了翻天覆地的变化，中国已成为全球第二大经济体。同样，在借鉴、移栽西方期货市场的过程中，我国期货市场的建设者结合中国实际进行了艰苦的探索与创新，取得了辉煌的成就。目前中国商品期货市场逐步成熟，对国民经济发展开始发挥积极作用，成为在国际上有一定影响力的市场。

在计划经济向市场经济过渡的大环境中，从西方成熟市场经济中照搬一个期货市场"概念"直接移栽到我国，难免出现"水土不服"的情况。在成熟市场经济国家，期货合约交易的一个重要条件是标的资产完全由市场定价，有波动自由价格的商品才能作为期货合约标的。而当时中国上市的期货合约，其标的资产的价格在逐步放开，但行政力量的影响还很大。因此，在产品合约设计、交易机

制创新时，都带上了相应不成熟市场经济的烙印，由于先天不足，在期货市场发展初期，期货合约价格大起大落，出现了一些问题。今天在发展中也出现了许多和西方市场不一致的地方，从而带上了中国期货市场的特色

第五章

启示中国：美国衍生品市场损益

它[illegible]英国传统衍生品市场的未来命运。就如纽约华尔街对于美国金融市场的未来命运一样，这里产生了整个欧洲衍生品市场中最活跃的交易量。

众所周知，美国有全球体系最完备的市场之一，除了拥有发达的股票市场、债券市场和外汇市场，还有世界最成熟的期货衍生品市场。据统计，2017年底，美国期货市场持仓额约为58万亿美元，占全球期货市场的72%； 1364家银行控股公司持有场外衍生品名义本金172万亿美元，约占全球场外衍生品市场32%。 美国场内场外衍生品市场规模在全球占比超过40%。

G4以及B2：美国衍生品市场

在美国场外衍生品市场中，4家大型银行占据着绝对的主导地位，近5年来，最高占比均为90%，被称为"G4"。这4家银行分

[illegible]

[illegible]

别是摩根大通、美银美林、高盛和花旗。其中，摩根大通、花旗是传统的商业银行，美银美林是2008年金融危机中美国银行收购美林证券而成立的，高盛则是危机中为了获得政府救助由投资银行转为银行控股公司[1]。因此，总体而言，美国场外衍生品市场的主导力量还是投资银行和商业银行，这与全球场外衍生品市场主要交易商"G14"的构成相同。

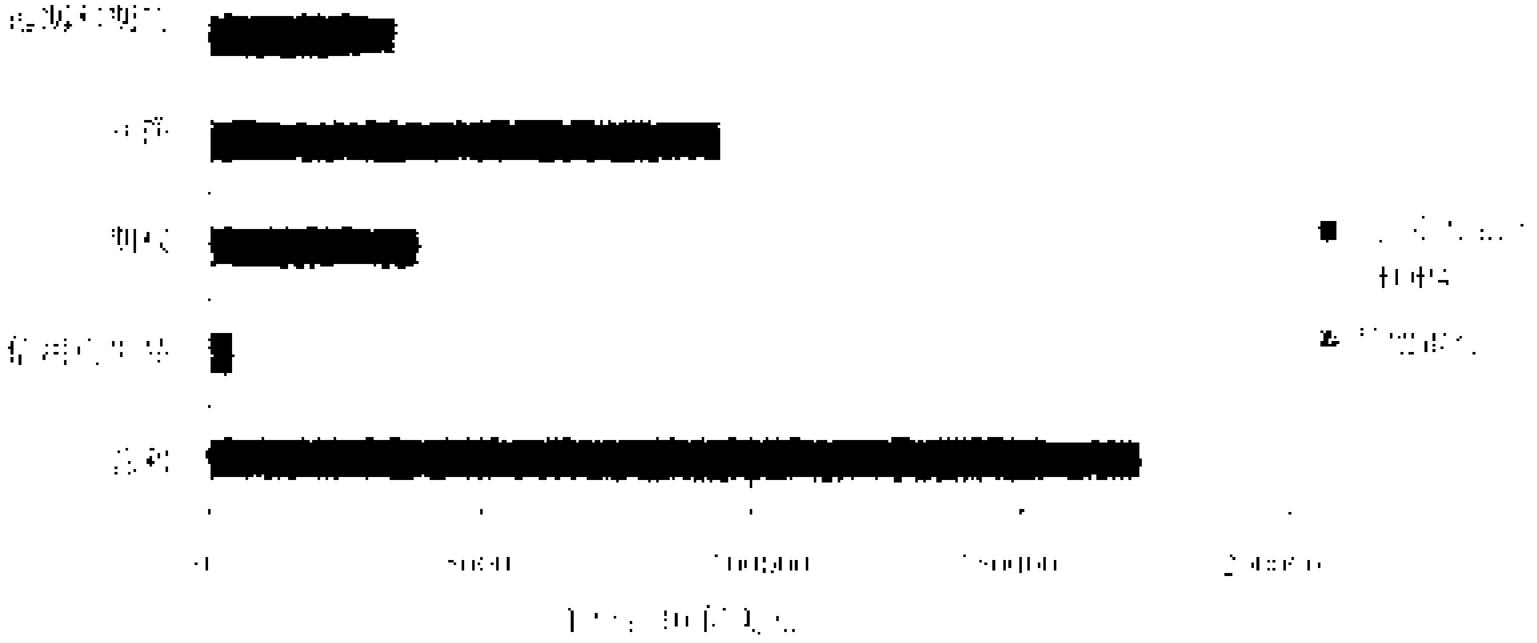

图5-4 美国前四大银行在美国场外衍生品市场占据主导地位

资料来源：美国货币监理署，2017年第3季度报告。

美国期货市场处于全球领先地位，一直是其他国家建设期货市场效仿和借鉴的对象。全球成交量排名前6位的期货交易所中，美国独占4席。在这其中，芝加哥商业交易所集团和洲际交易所集团处于两强竞争的状态，被称之为"B2"。芝加哥商业交易所集团在利率、股票指数及农产品期货等领域具有绝对优势，洲际交易所

---

[1] "G14" [illegible] 80% [illegible] 美银美林 [illegible]

[illegible]

法案破土：反推衍生品发展

[illegible]

[illegible]

[illegible]

然，[illegible]风险[illegible]。[illegible]金融[illegible]，[illegible]资产与资本市场[illegible]形成，[illegible]自由化[illegible]非银行和投资银行[illegible]。[illegible]市场[illegible]场形成。这些条件合在一起，[illegible]市场发展的[illegible]。投资银行、商业银行和期货交易所成为[illegible]。根据市场需求，[illegible]市场与[illegible]市场之间[illegible]

资本为大：金融之美国模式

从 20 世纪 80 年代开始的金融改革，使美国逐步从间接融资为主转向直接融资为主，[illegible]模式的主要内容之一。相对于其他国家的经济模式，美国的金融市场体系[illegible]要高很多，[illegible]得多。美国的企业主要是通过发行股票、债券等[illegible]获得生产经营资金，而不是通过[illegible]间接获得。美国的金融银行资产规模与其 GDP 的比率在 G20 国家中都是比较低的，大约与其 GDP 相当，德国、日本、加拿大、中国都高于美国。2017 年底，美国金融银行资产是其 GDP 的 87%，德国、日本、加拿大、中国的商业银行资产分别是本国 GDP 的 2.4 倍、2.0 倍、2.0 倍和 2.4 倍。而 2016 年至 2017 年数据显示，美国[illegible]股票市场上市公司总市值占本国 GDP 的比重为 147%，[illegible]德国的 49%，日本的 100%，加拿大的 130%，而中国约 65%。而从[illegible]资产占社会总融资的比例看，2017 年底美国大约是 74%，在 G20 国家中最低。日本、加拿大等国[illegible]资产在社会融资总量中的占比均在 40%～20%，[illegible]

[illegible]改革，美国经济更少地依赖商业银行体系。与商业银行体系相比，[illegible]，美国经济[illegible]资本市场，[illegible]商业银行体系提供资金[illegible]。

[illegible]在金融体系中[illegible]风险，投资银行与商业银行[illegible]，都是在被[illegible]银行[illegible]金融机构，在[illegible]更容易受到[illegible]的影响。总之，[illegible]使用[illegible]管理风险的需求[illegible]。20世纪80年代以来[illegible]推动了[illegible]的大量出现，促成了美国金融结构转变中投资银行[illegible]管理风险[illegible]。这就形成了美国投资银行[illegible]风险管理[illegible]的金融模式。

[illegible]推动了风险管理[illegible]全球化，[illegible]美国[illegible]全球化。在[illegible]全球[illegible]。[illegible]在20[illegible]年[illegible]：“[illegible]20年[illegible]全球[illegible]的美国模式的[illegible]，其成功[illegible]模式的[illegible]。[illegible]”风险管理[illegible]提供[illegible]的[illegible]，[illegible]风险管理[illegible]。[illegible]体系中[illegible]，确定[illegible]具相关数据要求使这些风险能够定价，并且可以在流动性好的市场上进行交易。在美联储的大力支持下，逐渐形成了一个[illegible]市场。

[illegible] Washi[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

结构调整：大宗衍生品市场

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1980年以后，财富创造的动力又发生了变化。这次变化主要是由于金融工具的发展，比如出现了利率衍生品期货化，资产负债的管理、抵押贷款和银行负债的商品化等。这些变化，在20世纪70年代是难以想象的，因为之前都是采用固定利率，不会有创新的金融产品出现。从1980年之后，商品期货化的范围不断扩大。[illegible]时，它将不良资产组合起来，进行相关的资产负债管理。20世纪80年代，很多大公司的并购重组都是利用了杠杆收购的原理，也运用了银行独创的新产品。1986年，金融业占美国GDP的比重首次超过制造业，达到18%。同时，与金融业紧密相关的会计、法律等专业服务业也迅速发展起来。到1990年，三者合计占美国GDP近1/3。

20世纪90年代财富创造的动力是信息的商品化，最显著的表现是思科和微软的崛起。此时美国已经进入IT（信息技术）时代，高科技和电信业完全发展起来了。亚马逊（Amazon）、谷歌（Google）就是那时候先后成立的，逐渐发展壮大。20世纪末，制造业占美国GDP的比重持续下降到15%，信息业占美国GDP的比重提高到5%。

美国经济的结构性变化导致对资本的需求急剧增加。如果没有[illegible]进行标准，市场上的很多参与者将不会有足够的资本进行相关交易。如果要进行相关交易，必须要有统一的标准。无论是大宗商品交易，还是证券交易；无论是个人参与者，还是机构参与者，事实上都不是直接进行实物交易，而是要制定一个统一的标准。首

[illegible]

[illegible]数据来源于Wind资讯。

业、长期[illegible]资本市场和短期市场的发展。在法律[illegible]，目前美国有权提供[illegible]数据，各类[illegible]在[illegible]获得同等待遇[21]。在当时的[illegible]市场和期货市场产生了，证券与期货交易出现。在过去的20多年里，由于市场[illegible]出现，市场结构变得越来越复杂。

美国从1991年4月到2000年3月的108个月中，经济发展呈现股市繁荣的现象，[illegible]一个高增长的局面。[illegible]科学技术[illegible]产业结构[illegible]，还有[illegible]原因：一是[illegible]技术、[illegible]经济发展主体的[illegible]；[illegible]推进经济结构[illegible]；二是[illegible]直接金融市场和风险资本市场，依靠社会资本和[illegible]风险管理，[illegible]经济结构[illegible]。

风险管理[illegible]成为美国最具竞争力的领域，提升了美国金融业的国际竞争力。金融服务业成为美国的主要出口产业。2016年，美国金融服务出口额为982亿美元，实现了[illegible]726亿美元，占全年美国服务贸易[illegible]的30%[22]。美国在[illegible]风险管理[illegible]，同时[illegible]获得[illegible]高的回报。[illegible]有所下降，但近些年来[illegible]保持在20%左右。

石头沙子：改革成本摊全球

美国的经济结构调整和金融改革主要是在20世纪八九十年代完成的。这次改革积累了很多经验和教训，在被美国[illegible]的经济[illegible]，[illegible]在其中起到了很大的作用。有专家

---

[21] [illegible]

[22] [illegible] Wind [illegible]

[illegible] 2007 [illegible] 2008 [illegible]

[illegible] 2014 [illegible]（QE）[illegible] 2017 [illegible]

[illegible]

恢复中，美国承受的巨大减值[illegible]了许多。2014年[illegible]值，金融危机爆发后，美国经济遭受了巨大的打击。2009年，美国有近900万人口失业，房地产和汽车产业[illegible]它的经济周期。数据显示，2017年美国的GDP比危机前提高了15%，而日本、欧元区的产出刚刚恢复到经济危机前的水平；美国失业率降至4.1%，也创下了17年来的历史最低水平；道琼斯工业指数、标准普尔500指数自2009年3月以来持续上涨，屡创历史新高，上涨了300%。①

美国在2008年金融危机中遭受的打击比1929年的冲击更大，但是这次的后果却要远远好于1929年那次大危机，当然主要是因为美国采取了较为积极主动的货币政策和财政政策，但同时美国也通过发达的期货和衍生品市场把实体经济的风险向全球转移和分散。记得1997年香港金融危机时，我在香港参加中国人民银行和香港金管局合办的金融高级研修班。当时的香港金管局副总裁[illegible]的一个比喻很巧妙，至今我仍然记忆犹新。[illegible]一张白纸，对折，再对折，不断地重复。[illegible]然而，[illegible]

---

① [illegible]

[illegible] 2010 年 4 [illegible] 2.28 [illegible] 30% [illegible] 60%。

[illegible] 2008 年 [illegible] 2015 年 [illegible] 2017 年 [illegible] 2017 年第 [illegible] GDP [illegible] 2.5 [illegible] 2017 年 [illegible] 22.8%。

[illegible]

[illegible] 11.8% [illegible] 11.4% [illegible] 9.7% [illegible]

[illegible] 2008 [illegible]

稿费故事：汇率期货与美元霸权

[illegible] 5000 [illegible] 1972 年 [illegible] Milton Friedman [illegible]

[illegible] 2008 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]（George Shultz）[illegible] 50 % [illegible]

[illegible] 5000 [illegible]

[illegible]

在第二次世界大战[illegible]之前的1944年，[illegible]

布雷顿森林体系[illegible]

[illegible]世界[illegible]，美元[illegible]

[illegible]美元[illegible]黄金[illegible]体系[illegible] 197[illegible]

年，布雷顿森林体系[illegible]，美元与黄金[illegible]

[illegible]美元[illegible]世界

[illegible]

[illegible]全球[illegible]战略体系。在这一体系之下，美元与[illegible]的

[illegible]黄金的[illegible]美元[illegible]

[illegible]

[illegible]全球[illegible]

[illegible]美元的[illegible]

美元[illegible]市场[illegible]

[illegible]体系[illegible]

[illegible]美国[illegible]战略

[illegible]5000亿美元[illegible]

“[illegible]”[illegible]布雷顿森林体系[illegible]，美元

[illegible]美元[illegible]40多年中，[illegible]

[illegible]市场[illegible]全球[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2004[illegible]

价；石油、天然气等能源贸易更是如此，买卖双方更主要参考的是纽约商品交易所、国际交易所交易的原油期货、天然气期货价格。

目前，在全球外汇储备中，美元约占64%；在国际贸易中，有40%是用美元支付结算的；在外汇市场上，以美元交易结算的占88%。全球金融市场形成一种怪异的现象，即3/4的流通货币来自美国提供的美元，但美国真正通过国际贸易所提供的美元只有1/4左右。换句话说，美国通过美元控制了其他国家之间贸易的大部分。这就是美元霸权地位所在。美国能够解决金融危机的一个原因，是全世界都有对美元信用的特殊信念。这既是美国成为金融中心的原因，也是美国成为金融中心的结果。其中重要原因之一是美国首先在国际上推出外汇期货市场，进一步奠定了美元的霸权基础。

剑走双刃：风险与损失

2008年金融危机显示，金融衍生品"双刃剑"的负面作用因控制不好，风险很大，导致美国经济受到巨大损失。

在衍生品市场风靡全球的20世纪90年代，英国《经济学人》杂志1994年5月14日的一篇文章，对热火朝天的衍生品市场兜头泼了一盆冷水。文章预言："大量的衍生品通过放大杠杆的作用，基于最终的买方力量，将市场参与者和其他投资者捆绑于金融市场的不确定性。这种不确定性在市场朝相反的方向发展的时候，可能破坏整个世界的金融体系。"这个预言在14年后成为现实。规模庞大又缺乏监管的场外衍生品市场，被认为是引发2008年金融危机的一个重要因素。我们看到，随着这个危机被放大并扩散到全球，直到今天其影响还远未消除。

[illegible]

[illegible] 2011 年 2 月 28 日[illegible]报告[illegible]描述：2007 年第三季度至 2009 年第一季度末，[illegible]万亿美元[illegible] 2008 年美国 14.4 万亿美元的 GDP；[illegible] 830 万[illegible] 10.4%；[illegible] 32%，400[illegible]的 69.2% 下降至 66.9%；[illegible] 20%；[illegible] 500 指数[illegible] 401k 计划[illegible] 2.8 万亿美元[illegible] 1992 年[illegible] 3.5%[illegible] 2009 年有 140 万[illegible] 2009 年有 61 万[illegible]从 2008 年的 4590 亿美元[illegible] 2009 年的 1.4 万亿美元[illegible] 48 [illegible] 3 万多亿美元[illegible] 2007—2009 年[illegible] 2009—2010 年共有 297 [illegible] 44%[illegible]

[illegible]

2011[illegible]

[illegible]，金融危机对实体经济衰退的影响，[illegible]但危机总体上[illegible]对中国经济造成[illegible]的影响。

争论再起：衍生品能否继续发展

金融危机后，大家都在[illegible]美国金融体系[illegible]。今后发展衍生品[illegible]，但[illegible]投资者的利益。但[illegible]市场[illegible]衍生品市场[illegible]经济结构调整，完成[illegible]全球[illegible]风险，保[illegible]衍生品市场的风险[illegible]美国[illegible]经济结构[illegible]的成本分摊[illegible]衍生品[illegible]衍生品市场[illegible]全球经济[illegible]金融中心[illegible]当然[illegible]

尽管[illegible]社会大众对衍生品市场存在质疑，但美国[illegible]衍生品市场的作用，即使在金融危机[illegible]的监管

改革中，改革措施的出台总把不损害美国衍生品市场的全球竞争力放在优先考虑的位置。20世纪80年代英国和美国的全球金融中心之争，倒逼美国放松监管，推动金融创新。1987年，格林斯潘担任美联储主席之后，对发展金融衍生品抱有极大的热情，积极推动突破《格拉斯—斯蒂格尔法案》的限制，金融衍生品开始大行其道。格林斯潘无论是在国会作证，出席听证会，还是在电视及其他公众场合发表演讲，都坚决反对限制衍生品交易。他说，市场会自动教会参与者如何控制风险，政府不需要去监管。1997年，格林斯潘与时任美国财政部长罗伯特·鲁宾（Robert Rubin）、时任美国证监会主席阿瑟·莱维特（Arthur Levitt）坚决反对美国商品期货交易委员会关于将场外衍生品市场纳入监管的建议，认为这会摧毁华尔街，美国金融机构会将业务转移至海外。在格林斯潘、鲁宾等人的大力推动下，1999年美国国会通过了《金融服务现代化法案》，废除了《格拉斯—斯蒂格尔法案》，银行控股公司可以升级为金融控股公司，开展任何性质的金融业务。2000年国会通过了《商品期货现代化法案》，明确商品期货交易委员会不能对场外衍生品市场监管。

金融危机爆发后，金融衍生品市场一度成为众矢之的，面临监管成为大势所趋。但大部分观点认为，应该区分两种衍生品。一种是普通公司日常用来管理风险的衍生品，另一种是华尔街投资银行向投资者推销的人为设计用来获取利润的高风险衍生品。企业日常用来管理风险的衍生品，一直受到美国国会的青睐和支持，被普遍认为是衍生品市场的健康产品。若在监管中限制使用衍生品的

[illegible]，2014年[illegible]

[illegible] 2010 [illegible] 2008 [illegible] SIV [illegible]

[illegible] 200[illegible]

严，[illegible]

[illegible]

[illegible]，[illegible]，2010年[illegible]

[illegible] G20 [illegible]（FSB）[illegible]（BCBS）[illegible]

[illegible]

[illegible] 20 世纪 80 年代 [illegible] 2008 年 [illegible]

[illegible]

[illegible] 2008 [illegible]

欲说还休：金融危机之教训

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2000年 [illegible]

构，[illegible]。[illegible]的大型金融机构[illegible]，市场就会[illegible]风险[illegible]交易[illegible]。2008年下半年，[illegible]前所未有的萎缩，[illegible]。

虽有投资银行[illegible]监管[illegible]，SEC对投资[illegible]实施[illegible]。SEC在1975年规定了净资本规则，投资银行[illegible]负债与净资本[illegible]比率不得超过12：1，[illegible]超过12：1，[illegible]证券交易将被禁止。2004年，SEC在高盛等投资银行的[illegible]下，授权投资银行参照巴塞尔银行监管委员会的标准来估计业务的风险度，确定自身的净资本充足要求[illegible]自我监管，[illegible]监管，导致投资[illegible]杠杆率[illegible]。在2007年，[illegible]的杠杆率[illegible]40：1[illegible]。此外，监管当局[illegible]，[illegible]投资银行[illegible]等方式，对其隐瞒[illegible]。

围绕“[illegible]”[illegible]，信用评级机构，[illegible]管理发生[illegible]。[illegible]机构的[illegible]业务从[illegible]市场，[illegible]。[illegible]2006年[illegible]《信用评级机构改革法案》，赋予了SEC对信用评级机构[illegible]。信用评级机构[illegible]，评级[illegible]投资者[illegible]。[illegible]以国际[illegible]为代表的[illegible]信用[illegible]。

首先，[illegible]，[illegible]。

境，金融创新层出不穷，金融资产规模急剧膨胀。根据统计，如果将美国全部直接和间接的金融资产（包括担保债务凭证、信贷违约互换、各种金融衍生合约，以及可以交易和统计的各种资产等）都计算在内，美国的金融资产名义本金达约400万亿～500万亿美元，而当时美国一年的GDP只有12万亿～14万亿美元。这就是说，按照流量与存量的关系，美国12万亿～14万亿美元国民收入形成的资产价值达400万亿～500万亿美元。另一项统计显示，2000—2007年，美国GDP从98170亿美元增加到138075亿美元，同期金融资产从895280亿美元增加到1419210亿美元，金融资产与GDP的倍数从9.12倍上升为10.27倍，虚拟经济与实体经济已经完全脱离。

格局重构：衍生品市场之调整

场外衍生品市场发展过快，严重偏离实体经济，缺乏监管，爆发危机，教训深刻。相比之下，美国等场内市场即期货交易所衍生品交易由于监管严格，透明度高，市场风险可控，在G20峰会上受到肯定。金融危机后，全球期货市场非但没有萎缩，反而继续增长。2017年，全球期货（含期权）市场交易量达252亿手，比2008年增长43%。

2009年G20匹兹堡峰会明确要求将场外衍生品市场纳入监管范围，旨在提高市场透明度、降低系统性风险和防范市场滥用行为作为监管改革的目标。鉴于期货市场在金融危机期间的良好表现，场外衍生品市场监管改革基本采用了期货市场的核心原则作为基础框架，主要内容包括：所有的场外衍生品合约应向注册的交易报告库

[illegible]

报告，所有标准化场外衍生品均应通过交易所或电子化交易平台交易，在适当的情况下，通过中央对手方清算。非中央清算的衍生品合约应适用更高的资本和保证金要求。场外衍生品“场内化”成为衍生品市场改革的主要方向。

目前，场外衍生品市场改革政策已全面实施，并取得成效。据FSB统计，截至2017年6月底，全球有22家交易报告库在32个司法交易报告库获授权运营，覆盖了所有场外衍生品类型；有32家中央对手方获授权运营。美国、中国、欧盟、日本、加拿大、澳大利亚、瑞士，其所在8个司法管辖区标准化的场外利率衍生品交易中，超过60%以上的交易进行集中清算。根据CFTC发布的统计数据，2017年第一季度，美国可集中清算的场外利率衍生品交易和信用衍生品交易，集中清算的比例分别为82%和73%。全球最大的两家中央对手方，芝加哥商品交易所清算所（CME Clearing）和伦敦清算所（LCH）每日清算场外利率衍生品名义本金合计达70万亿美元。电子化交易平台也获较快发展，主要在美国、欧盟、日本都有了应用。截至2017年底，美国有25家互换执行设施（SEF）获授权运营，利率、外汇等场外衍生品均已有部分产品在互换执行平台交易，日均交易量约为1.15万亿美元，与全市场日均6万亿美元名义本金的交易量相比，占比仍然较低。总体而言，场外衍生品市场的透明度及风险状况得到了一定改善。尽管监管改革也存在一些问题，国际掉期与衍生工具协会（ISDA）认为部分交易商认为交易与清算机制在一定程度上割了市场流动性，提高了交易成本。

FSB, OTC Derivatives Market Reforms Twelfth Progress Report on Implementation, June 2017.

FIA, SEF Tracker Overview, December 2017.

对于此次危机中暴露出来的银行"大而不能倒"问题，监管改革对银行的衍生品业务进行了限制，主要包括：禁止银行开展与客户需求无关的自营业务，除了利率互换、外汇互换等业务被保留外，包括农产品互换、能源互换等高风险衍生品交易业务需要转移至一个独立子公司；此外银行投资私募基金和对冲基金，其资金规模将被限制在一定比例之内。

此外，为了更有效地监管场外衍生品市场，《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法》要求扩大CFTC等监管机构的权限，扩大了CFTC对非标准化互换交易及交易商的权力；赋予CFTC对互换执行设施进行注册管理；赋予CFTC对交易场所、场外衍生品市场的统一监管权限；对场外衍生品交易商及交易中主要参与者（称为主要互换参与者"MSP"）进行注册管理等。总体而言，随着监管改革的逐步深入，场外衍生品市场不再是"法外之地"，标准化场外衍生品的交易、清算规范及监管方式与期货的界限越来越模糊，而非标准化场外衍生品虽然保留了双边交易、双边清算的方式，但也要满足交易报告、信息披露、保证金方面的要求，衍生品市场格局正在重构！

第六章

三足鼎立：市场新结构

[illegible]的创新[illegible]、生产经营活动[illegible]的[illegible]用我们今天的[illegible]，金融是为实体经济服务的，[illegible]实体经济，企业[illegible]无源之水、无本之木。企业在生产经营活动中，需要金融机构为其提供存贷款、投资融资、汇兑结算、支付清算、风险管理等一系列金融服务，以适应实体经济的发展需要，同时随着信息技术的不断进步，从20世纪70年代以后，国际金融市场上产生了一系列金融创新活动，其结构发生了比较大的变化。有时候可以说，在传统的金融市场、直接金融市场之外产生了另一种新的市场——风险管理金融市场。

[illegible]

[illegible]

挑战风险：金融机构之动能

[illegible]

[illegible]

吸收风险：在每一块岩石下寻找

[illegible]

[illegible]

[illegible]

的投资银行，这些金融机构的核心技能都是风险和报酬管理，这是它们能否获得成功的保障（这有时也叫金融公司）。当然，大多数企业在生产经营活动中都要有这种或那种形式的风险。如石油公司要冒钻井出错的风险，计算机公司或软饮料公司要冒产品无人购买的风险。但对这些生产工业品或消费品的公司而言，其业务经营活动成功所需要的核心技能，并不是为得到报酬而管理风险，而分别是地质学知识，计算机设计和营销以及饮料的调制与销售。生产工业品或消费品的公司试图把注意力集中到这些关键技能上来，并把风险转移给其他公司，以便自己能够专心致志于本企业的制造和销售产品。但对金融机构而言，为得到报酬而管理风险本是其核心技能。金融机构必须要找出风险，并从中挣出利润；而生产工业品或消费品的公司都力图把风险减到最小，并把注意力集中在掌握获取利润的不同技能上①。这些风险管理的供需市场就形成了。

按照咨询公司麦肯锡的分析员多米尼克·卡斯利（Dominic Casserley）的观点，当今世界上的经济活动存在信用、市场、经营、环境和行为风险5类风险，而且这5类风险相互交织，对企业的生产经营活动产生着巨大影响。

如果把经济活动的主体分为非金融企业和金融企业两大类，可以看到大部分企业虽然都是以盈利最大化为目的，但在实现方式上这两类企业的表现截然不同。在整个经济活动中，非金融公司在生产工业品或消费品时都总是想规避风险，它们的心思是在实体经济的制造销售上，而金融机构的心思是如何把这些公司想规避掉的风险找出来，转移到自己手中并进行管理，通过自己管理风险的

---

① [illegible]
1997年。

技能，实现利润的最大化。三者[illegible]，[illegible]，都[illegible]

[illegible]

实体企业[illegible]风险，找人管理风险。专门[illegible]风险，[illegible]管理风险。[illegible]风险，[illegible]风险，[illegible]风险。[illegible]

在存贷[illegible]市场上，资金富余者不愿[illegible]资金短缺者[illegible]的风险，把钱存入银行[illegible]。储蓄者[illegible]贷款利息。这样，储蓄者作为风险厌恶者，将自己的资金借贷风险一起转移给了银行，大部分风险转移出去。但[illegible]风险[illegible]存在，[illegible]银行的规模经营使得其在信息、技术和人才方面[illegible]优势，具备管理风险的能力。[illegible]内部有一套风险管理程序，[illegible]，[illegible]贷款人的信用[illegible]，采取抵押贷款、担保贷款、信用贷款等方式，[illegible]信用风险。[illegible]，存款人获得了利息，借款人获得了[illegible]的资金，银行通过承担风险并[illegible]管理，获得了存贷款之间的利息差。

银行的存贷款业务，[illegible]都使其[illegible]风险之中。银行必须有效地转移风险、管理风险，这是银行经营管理的本

而，银行等为间接融资的中介，就是要去承担储蓄者不愿承担风险的人。由于吸收储蓄存款人，银行在吸收存款人的资金同时，也承担了这些存款人或贷款人的资金需在着的风险。由于银行能够按照存款人或贷款人提出[illegible]对借款人的信用风险，才能向借款人提供信贷的条件和种类，并能按照吸收风险和分散风险进行专业管理，有效降低资本成本，为个人提供资本，同时自身也获得了收益。

但在直接金融的资本市场上，由于是融资者和投资者之间直接交易，证券公司等投资银行仅仅作为提供服务的中介机构，没有像银行那样和融资者投资者存在着直接、密切的债权债务关系，其提供服务获取的是服务费而非利差。投资者根据融资者的表现自己来判断：证券发行人按法规要求披露信息，投资人根据信息判断是否购买股票，监管者监督发行人信息披露的真实性、准确性和完整性，以保护证券市场投资者的合法权益。从而决定投资金额的大小和投资时间的长短。这不像间接金融市场那样，储蓄者把钱存入银行后，资金贷向哪里，贷款长短，收益如何，风险大小，完全不需储蓄者考虑，只等获取利息。资本市场的投资者要考虑自己的风险。尽管如此，由于证券公司要为融资者发行证券承销包销，要为证券交易者提供做市交易等中介服务，因此它们也吸收了直接融资的风险。在证券发行活动中，证券公司吸收了为证券发行失败可能带来的风险。比如，当市场行情不好时，证券包销商就必须以某一价格购买证券发行人没有卖出去的证券，以吸收这些市场风险。由于它们掌握的投资银行技术，证券包销商能够分散每年包销的大量证券风险，能够利用对市场的了解来吸收风险。另外，在二级证券交易活动中，证券公司也提供风险吸收服务。比如当证券公司作为做市商时，要在证券市场上其在各平台市场上持续不断地报

券，即使不能立即把证券转让给另一方，也会以买卖报价确定的价格买卖证券，以维持市场的流动性。如果所有投资者都是卖主，证券公司的证券存货便会增加；如果所有投资者都是买主，证券公司的证券存货便会减少。证券公司通过做市交易，活跃了市场，提高了流动性，方便了二级市场的投资者进出，降低了投资者的风险，并能够吸引更多的钱投入市场，增强了投资者对市场的信心，有利于扩大企业在一级市场以较低的成本发行证券筹集资金，方便了实体经济的融资活动。但证券公司吸收了证券市场的风险，这些风险不能长期存留于公司体内，需要进行管理和化解，以利于持续经营。

可见，无论是银行提供的间接金融服务，还是证券公司提供的直接金融服务，都在社会上发挥了吸收风险、管理风险的作用，从而服务了实体经济，促进了实体经济的发展。但无论吸收了风险，向哪里转移，向哪里分散，用什么方式将其转移、分散和化解呢？

转移分散：风险管理金融崛起

行文至此，有必要[illegible]一下[illegible]"期权"[illegible]被誉为世界上风险管理金融的创始人。他的[illegible]，[illegible]他提出的[illegible]是一个金融衍生品，[illegible]风险管理金融[illegible]他的[illegible]持有者和[illegible]使用者之间风险的分散与转移。因此，有学者称期权技术是风险管理金融市场的"鼻祖"。那么在这其中，[illegible]持有者是风险的[illegible]者，[illegible]风险转移给了[illegible]风险[illegible]

通过管理风险来赚钱的人，因为他有预测未来的能力和技术，所以敢于管理风险并获利。购买泰勒斯"期权"的橄榄油榨油机使用者是风险管理金融市场的需求者，他们对期权之类的衍生品有需要。因为如果他们直接购置榨油机放在家里，万一来年橄榄收成不好，他们就会遇到榨油机闲置的风险，但万一收成好呢？于是泰勒斯的"期权"提供了这样一个风险管理的市场。泰勒斯"期权"的道理和商业银行吸收存款发放贷款的原理大同小异。商业银行存贷款活动中，有钱人把钱存到银行收取利息，把放款的风险转移到银行，银行吸收风险并将贷款放出去，进行风险管理并获取利差，实现自己的利润。银行有管理风险的能力和技术，所以银行愿意接存款。在"若有卖家找风险"这点泰勒斯的"期权"本质上无不同之处。泰勒斯时代金融衍生品还很少，处于萌芽状态，难以称起一个市场，他也不会想到2000多年后自己的创新会在全球星火燎原。但是在现代社会，由场内场外构成的金融衍生品市场已经能够独当一方，成为现代金融市场结构的一个组成部分。期货交易所、投资银行和商业银行构成了这个市场的主要服务提供商。

前面说到，商业银行和证券公司吸收了风险，方便了实体企业，刺激了国民经济的发展，促进了经济活动的活跃。但随着经济活动的广度和深度不断扩展，转移到商业银行、证券公司的信用、市场、运营等各类风险越来越多，越来越难以管理，需要有一个专业的市场来进一步吸收和分散这些风险。只要把2000多年前泰勒斯"期权"一类的金融创新做大做强，以利于经济金融的发展。

美国是风险管理金融市场的开创者和主导者。风险管理金融之所以首先在美国出现，与当时美国的经济全球最大和领先，对金融服务的需求也全球最大和领先密切相关。为适应实体经济对资本市

指导，[illegible]"[illegible]银行业务经营[illegible]"的经营活动[illegible]规定[illegible]。与此同时[illegible]1987年[illegible]美联储[illegible]格林斯潘[illegible]一个坚定的[illegible]主张[illegible]，要求[illegible]1999年[illegible]美国[illegible]签署了[illegible]现代化法案[illegible]，这部法案[illegible]格拉斯[illegible]斯蒂格尔法案[illegible]银行[illegible]证券[illegible]保险业务[illegible]可以从事银行[illegible]证券[illegible]投资银行[illegible]保险业务[illegible]标志着美国[illegible]体系[illegible]的结束[illegible]。在此之前，美国商业银行[illegible]从资产方看，商业银行把抵押贷款[illegible]证券化，[illegible]从而提高了信贷效率，减轻了信贷风险[illegible]资产证券化的发展[illegible]商业银行[illegible]投资银行[illegible]。

我们不难发现[illegible]一个美国商业银行抵押贷款业务的证券化[illegible]抵押贷款[illegible]资本[illegible]，[illegible]二是，[illegible]

性差使得商业银行的资金使用效率受到影响。但通过金融工程，商业银行可以把贷款这类资产证券化处理，把不同期限、种类的贷款进行划分，重新进行组合变成一体的、统一的、容易交易的证券并向外卖，从而把自己的贷款风险转移出去。通过这样的操作后，商业银行既满足了监管部门的资产负债等监管指标的约束，又把其资产负债表上式除或从其他资产中转移出去，不再体现在资产负债表上，使得商业银行可以满足监管部门的资本充足率监管，扩大了杠杆率，提高资金使用效率。由此推动了供给，使得金融工程满足了客户的需求。

同时随着全球经济一体化步伐加快，金融机构的跨国经营活动越来越频繁，这一切都迫使金融机构不得不通过创新来对其面临的风险进行管理。于是1972年世界上第一个金融期货——外汇期货在芝加哥商业交易所诞生。随后利率期货、股指期货、国债期货等场内金融衍生品相继上市交易。过去仅仅交易农产品等商品期货的交易所，开始交易金融期货期权产品，芝加哥与纽约间的交往更加频繁。不到20年的时间，金融期货期权的交易量就占到整个期货期权市场交易规模的90%，将商品期货期权远远抛在了后面。场内股票、利率期货期权交易对股票、债券与货币市场的影响越来越大。场外金融衍生品市场发展更快，尤其是商业银行的信贷资产证券化创新大行其道，通过这类金融创新活动将商业银行的贷款转化为证券，直接进入资本市场。商业银行和投资银行在其中获得巨大商机。随着相关抵押贷款证券化衍生产品的迅速发展，利率、信用等衍生品市场也迅速成长起来。场外衍生品市场规模很快超过了场内期货期权市场的规模。场外“一对一”的金融机构柜台衍生品交易，使得金融机构为客户个性化需求而设计开发独特定制各种新

决方案成为可能。由此，在美国形成了一个规模庞大的以衍生品为主的风险管理金融市场。

美联储的统计表明，1978—1998年，银行储蓄存款在美国金融机构负债中占比从46%大幅降至21%，存款占比从32.5%降至12%。金融机构负债结构的变化带来相应资产结构的变化，同期股权性资产占金融机构资产的比例从10%上升至30%，信贷资产占比则从41.5%下降至24%。这一变化推动了衍生品市场的发展。

从供给角度看，信息技术的进步，金融工程的推动，将风险从基础资产中剥离和转移出来，设计成新的金融衍生产品，并使其买卖与交易成为可能。依托金融工程，金融机构可以把贷款或收益权等附带的风险从基础资产中分离出去，按投资者偏好进行设计、重组、出售。商业银行在发放贷款，投资银行在证券承销包括一级市场交易中吸收的风险，都可以作为商品进行买卖与交易。

贷款为什么可以作为商品进行买卖，贷款为什么可以变成债券？被誉为"火箭科学家"的金融工程技术提供了解决方案。金融工程师通过资产证券化处理变为债券，可以将原本不能流通交易的银行信贷资产证券化，成为银行的间接金融产品，通过金融工程进入资本市场成为直接金融产品。这种变化既扩大了市场上衍生产品的需求，也扩大了风险管理金融市场的规模。在美国金融市场上，住房抵押贷款、信用卡应收账款、汽车消费贷款、学生贷款、租赁收入等都可以通过金融工程使之证券化，变成债券交易。这其中[illegible]，最典型的是住房抵押贷款证券化。[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2008 年[illegible]美[illegible] 5.7 万亿美元的规模。2003—2008 年，美国的信用违约[illegible]超过 100%的复合增长率增长。其中，1997—2007 年美国商业银行[illegible]信用衍生品[illegible]。2008 年[illegible] 15 万亿美元。

[illegible] 20 世纪[illegible]

[illegible] Wind [illegible]

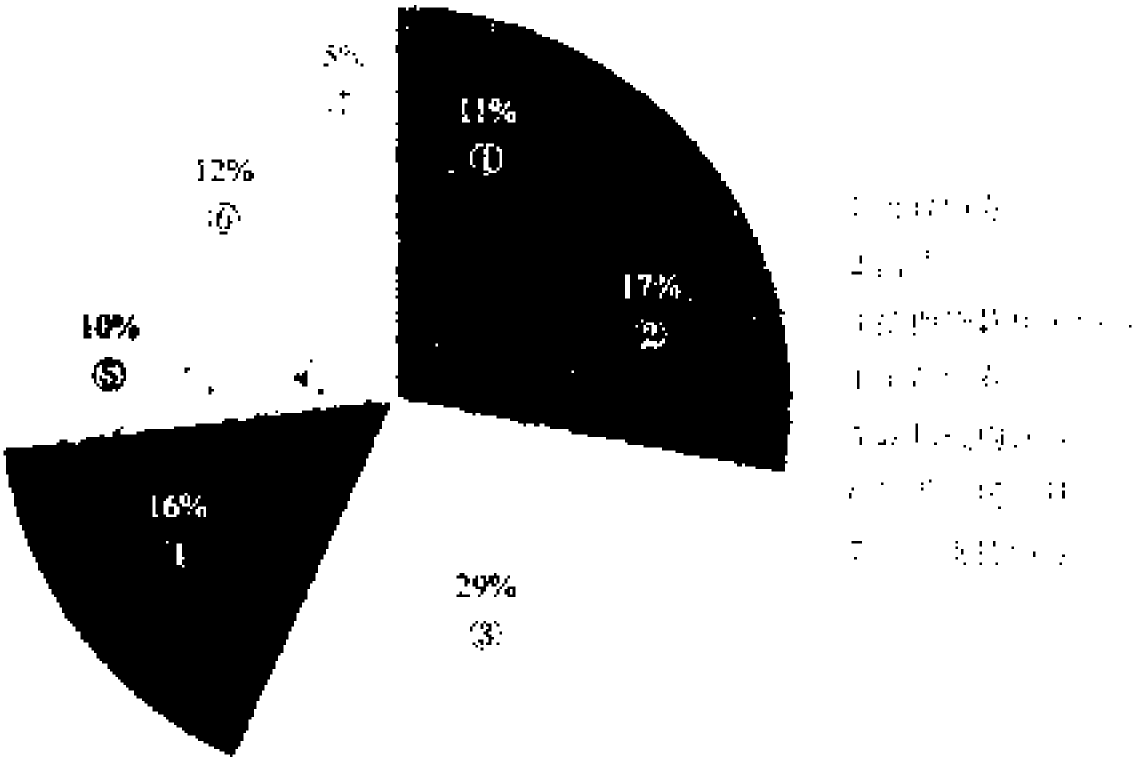

图6-1　2008年美国债券市场不同品种占比情况

资料来源：Wind [illegible]

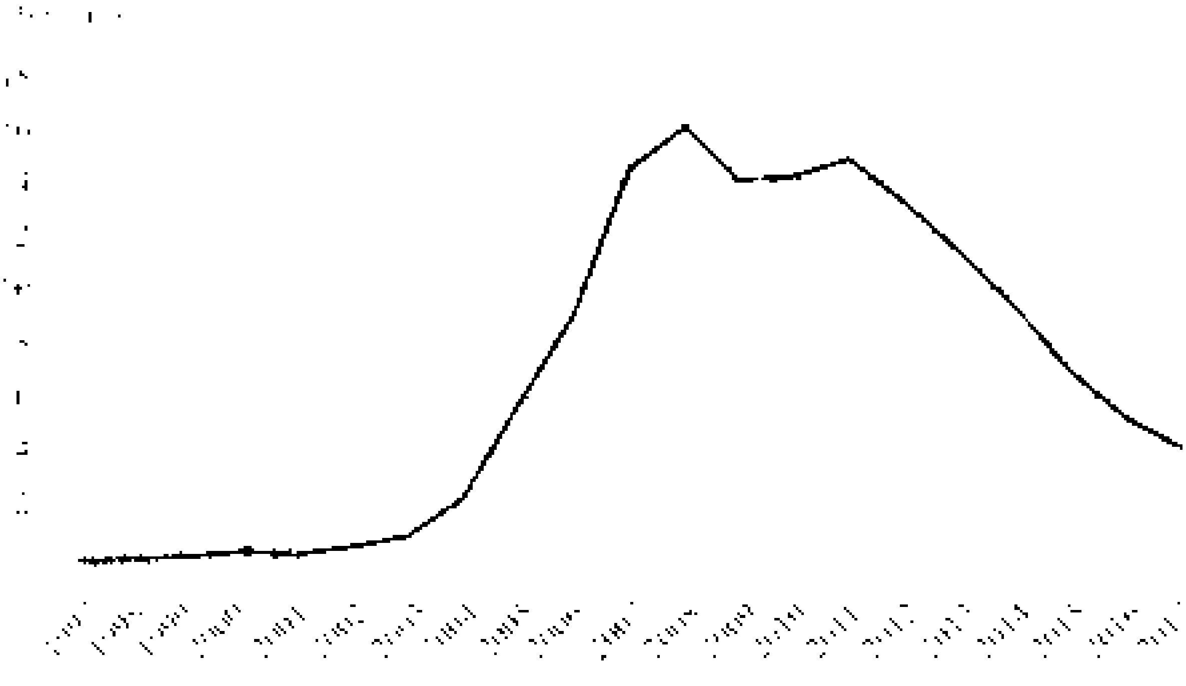

图6-2　1997—2017年美国商业银行持有信用衍生品情况

[illegible]

金融期货：农产品商人之创新

[illegible]

是芝加哥商品交易所集团的终身荣誉主席；一个是芝加哥期货交易所的前董事长，理查德·桑德尔。这两个人现在都已经 80 多岁了，梅拉梅德是学法律的，桑德尔是学经济的。这两位犹太老人对期货市场都无限热爱，他们年轻时把农产品期货设计理念应用到了金融产品上，经过他们的努力，美国期货市场分别在 1972 年和 1975 年推出了外汇期货、抵押债券利率期货。之后这二位国际期货界的名人，还推动创新上市了股票指数期货、碳排放权期货等许多新的金融期货产品。

说起来，这二位金融期货的创立者都是农产品期货出身。19 世纪中期，农产品期货交易在美国的芝加哥等地兴起。在 20 世纪 70 年代中期以前的 100 多年时间里，美国期货市场交易的主要品种是农、林、畜等有形商品的期货产品。美国期货市场可供交易的农产品逐年减少，市场交易也面临众多期货交易所之间激烈竞争，亟待各个期货交易所进行创新。梅拉梅德和桑德尔都在想，能否通过将外汇、利率、股票等金融资产作为标的物，按照设计农产品期货合约的思维与方式，对金融资产标准化合约进行设计呢。二人分别探索，经过不懈努力，最后都取得了成功。1972 年，梅拉梅德担任理事长的芝加哥商业交易所上市了外汇期货。1975 年，桑德尔设计的抵押债券利率期货在芝加哥期货交易所成功交易。他们二人的金融期货设计灵感都来自农产品期货，他们按照农产品期货合约的原理和技术，分别将美国与其他国家货币的汇率为标的设计了外汇期货，以美国政府担保的抵押贷款债券为标的设计了利率期货。二者都成功上市交易。

金融期货与农产品期货的不同之处在于，农产品期货交易和标准化的对象是可以触摸的实物，而外汇、利率等金融期货合约设计

算的对象是"不可识不可摸的抽象物"。这位美国老者的创新改变了芝加哥期货市场的参与者结构，商业银行、投资银行、保险公司以及各类投资基金等金融机构大量参与到过去仅仅以农场主、农产品贸易商和投机客为主的期货市场中来。面对这种变化，华尔街还表现出惊恐不安："赤脚穿草鞋的怎么就穿上了皮鞋呢？"但的确是农产品期货合约启发了一位老先生的灵感。从前以交易奶酪、鸡蛋、猪肉、活牛为生的芝加哥商业交易所和以小麦、大豆、玉米等谷物期货起家的芝加哥期货交易所，大踏步地跨进了金融体系的大门。尽管有了以实物交割的外汇、利率期货产品上市，但要上市更多的金融期货产品，必须解决实物交割的替代问题。现金交割是期货市场从农产品期货为主变成金融期货为主"鲤鱼跳龙门"。1982年，梅拉梅德推动芝加哥商业交易所在股指期货上实现了现金交割，这项革命性创新突破了传统期货交易必须现货实物交割的束缚，从而使各种金融资产都可以作为期货期权的标的物设计产品来进行交易，这成为场内衍生品市场发展的一个重要里程碑。今天，芝加哥商业交易所已经收购了包括芝加哥期货交易所、纽约商业交易所等一系列富有影响的交易所而成为全世界最大的交易所集团，是全球最大的场内衍生品市场，其交易量中90%是金融期货、期权等。

从20世纪80年代开始，由于利率、汇率以及资产价格不稳定，场内场外衍生工具给企业和金融机构提供了在市场不稳定过程中更好地进行风险管理的方法。金融衍生品市场成为企业、商业银行和投资银行经常进出的场所，掀起了一股衍生浪潮。格林斯潘说：随着资本市场的不断扩张，顾客对商业银行的融资服务需求正在急剧下

降，[illegible]资本市场[illegible]

资本市场的发展[illegible]与之[illegible]的风险管理工具[illegible]20世纪80年代[illegible]信息技术[illegible]工具[illegible]间接金融[illegible]同时创造了一个全新的市场——风险管理金融市场。

三足鼎立：金融市场之新结构

长期以来，人们对金融市场结构的认知，仅仅停留在间接金融与直接金融这两大市场上。直到20世纪90年代，有经济学家把视角转移到另外一个新兴的市场——风险管理金融市场，[illegible]金融市场结构出现了新的变化。在间接金融和直接金融两个市场之外，还有一个独立的风险管理金融市场，即衍生品市场。有学者认为，20世纪70年代金融期货的产生是风险管理金融市场的[illegible]，这种观点有失偏颇。风险管理金融市场起源于20世纪70年代[illegible]，有着衍生品市场的发展历史。在1972年之前的100多年里，期货主要是农产品合约。1972年之后，[illegible]交易的[illegible]金融产品，[illegible]交易所、[illegible]交易所、[illegible]交易所（KCBT）[illegible]期权，[illegible]90%，[illegible]20世纪80年代[illegible]

[illegible]

权合约、信用违约互换、期权、互换等场外衍生产品层出不穷。目前，据估计全球衍生产品市场年交易额超过4000万亿美元，远高于股票市场和债券市场。按场外衍生品市场总市值和场内衍生品市场持仓合约价值统计，场外衍生品市场未平仓合约的名义本金远超场内衍生品市场持仓合约价值，但并不能简单等同，因为场内衍生品市场是集中交易，相同的交易对冲后，互相抵消，持仓就很少了；而场外衍生品市场是"一对一"交易，交易者进行一笔场外衍生品交易后，如果再和其他对手方做另外一笔对冲交易，头寸不能互相抵消，导致其名义本金很大。因此，有人认为用总市值这个指标来衡量场外衍生品市场的规模更加准确。2017年衍生品市场总规模为92万亿美元，高于全球GDP的78万亿美元，低于证券市场的（包括股票市场和债券市场）的277万亿美元和银行贷款余额的140万亿美元①。至此在不同层次上，直接金融、间接金融、风险管理金融"三足鼎立"的金融市场结构已经形成（见图6.3）。

总结一下，风险管理金融产生的原因主要有四个。一是由于20世纪70年代以来国际政治经济的一系列变化，如布雷顿森林体系瓦解导致的汇率巨幅波动、[illegible]等一系列的金融创新推动利率市场化进程，发达国家普遍放松金融

---

① [illegible] 2017 [illegible] GDP [illegible] 2018 [illegible]

② [illegible]

③ [illegible] Quarterly Review [illegible] Triennial Central Bank Survey [illegible] World [illegible]

管制，金融工具创新不断涌现，这些产生了大量的风险管理服务需求；二是商业银行和投资银行在相互竞争中不断地提供其风险管理服务，以获得较高的利润增长；三是具备了风险管理金融技术大发展的基础设施和条件，包括高流动性、高效率的货币市场与资本市场，活跃的机构投资者，计算机技术的发展，交易手段的进步，以及各种定价理论的出现以及必要的市场监管，这些条件结合在一起，创造了使用衍生工具来对财务风险定价和交易的理想环境。以衍生品市场为主的风险管理金融在美国构建起，并且迅速向全球推广，成为美国金融模式的主要内容。

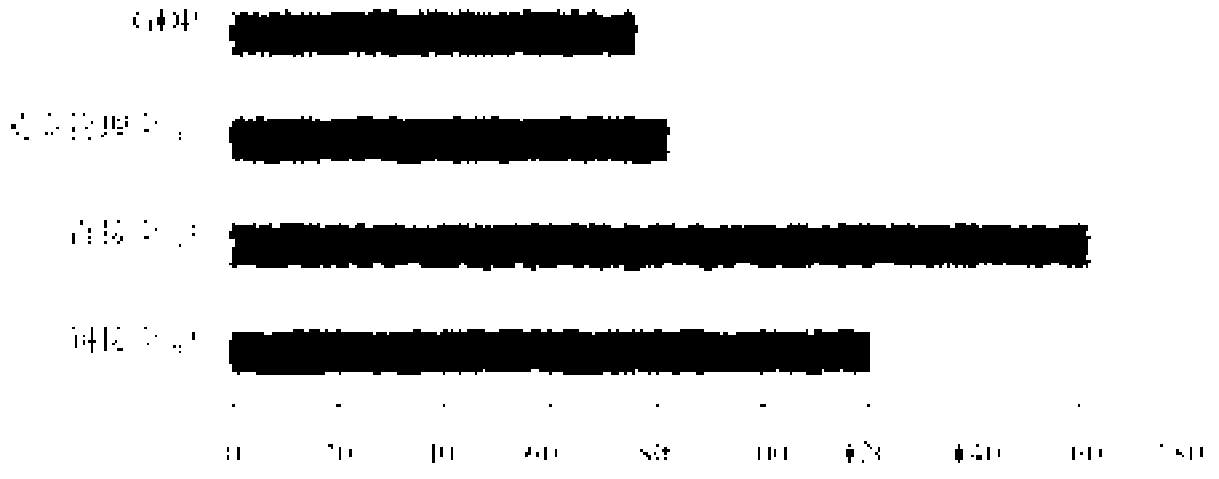

图6-3 “三足鼎立”的金融市场新结构

资料来源：[illegible] BIS，Wind 资讯。

在 2008 年 9 月的那场中国金融论坛上，我曾经说过，风险转移其实就是出售风险源。如果我们认为手中持有的资产风险太大，就可以卖掉风险源，让愿意承担风险的人来购买。我们看今天这个世界，是一个在权益和套期保值之间左右摇摆的世界。这像一场“博弈”，因为这里面有权益的花费，也有套期保值的花费。如果套期保值的费用低一点，我们就会用套期保值代替权益，因为这样降低了耗费。如果我们不套期保值，就要承担全部可能有的

的风险，比如外汇风险、利率风险、商品价格风险等。我把风险转移到市场中，我们就需要更多的资产来支撑这家公司，否则公司可能倒闭，无法继续提供服务。从另一个方面说，我们将风险转化得越多，我们就需要的资金越少。所以，在市场中转移成本和长期保值成本是此消彼长的关系。

风险管理金融有在场内、场外两个衍生品市场。在场外市场上，商业银行、投资银行等金融机构开发定制式衍生品以满足市场参与者的个性化需要。在场内市场上，期货交易所开发标准化衍生品以满足市场参与者的流动性和风险定价需要。按照20世纪90年代经济学家阿尔弗雷德·施泰因赫尔的说法，当工商企业和金融机构大量使用衍生工具来从事与传统金融风险管理不一样的工作，风险管理金融市场成为间接金融市场、直接金融市场之外的第三极新崛起了。场外市场的定制化合约和期货交易所的标准化合约，都在被金融机构和企业大量而广泛地使用。风险管理金融市场在金融工程技术的推动下应运而生，彻底改变了过去金融机构的风险管理方式。

经过40多年的发展，风险管理金融市场已经成为现代金融体系的重要组成部分，与间接金融市场、直接金融市场相对独立而又相互关联、相互作用。在现代金融体系中，这三个金融市场有各不相同的分工：间接金融市场以银行融资为主，直接金融市场以资本市场融资为主，风险管理金融市场则以价格发现和风险管理为主。三个市场的功能互为补充，既有区别，又有联系，共同服务实体经济的发展。通过间接金融和直接金融，企业获得了进一步发展的资金，而由于风险管理金融的存在，则给企业大胆创新发展增强了信心，并为企业节约资本提供了可能。

[illegible]

浓淡相宜：衍生品与市场成熟度

[illegible] 20 [illegible] 80 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]融资券、公司股票、证券等[illegible]取代银行贷款，共同基金、货币市场基金等取代银行储蓄存款；同时，信贷资产证券化，把缺乏流动性的资产转化为证券产品在资本市场交易。为管理相关风险，衍生产品市场迅速发展。现代国际金融中银行传统的信贷活动大规模地被投资银行的证券承销、交易、咨询和资产管理活动取代，证券化成为国际金融市场发展最显著的特点。在证券化的金融体系中，金融资产风险的分散和管理不再通过传统商业银行，而是通过资本市场进行，在这种情况下，需要高效运转的衍生产品市场。

因此，是否需要建立衍生产品市场，在什么时候开发衍生产品市场，取决于各国市场经济的成熟度和资金流通模式。计划经济体制的中国，资金流通模式是国家按计划统一分配和调度资金，没有市场机制，没有价格，也没有市场风险，从而不需要衍生产品市场管理价格风险。在我国市场经济体制逐步建设和完善之中，不论是市场机制还是衍生产品市场提供价格发现和规避风险的工具都存在一定的缺陷，不适应条件，金融监管和法人治理不够。我国改革开放以来，[illegible]目前处于从计划经济向市场经济转轨阶段，在市场经济建立过程中既遇到了计划经济体制留下的问题，也遇到了新兴市场国家发展面临的问题，现阶段对衍生产品的需求就没有美国、英国那么巨大。我国市场经济需要在全球化的今天，需要一个完善的衍生产品市场体系，为管理和分散金融资产风险提供交易场所。

应该看到，尽管我国的衍生产品市场发展很缓慢，但与美国等发达市场经济国家相比，我国市场经济的成熟度、资本市场的深度和广度以及衍生产品的需求都相差很大，我国衍生产品市场的发展还有待于市场经济的成熟、金融衍生产品需求的增长以及资本市场的深度、广度的进一步发展，不可能一蹴而就。

桃红李白：证券期货之区别

期货期权等衍生品被投资者广泛运用，这表明在资金融通与风险管理方面关系更加密切。由于股票期货期权、股票指数期货期权、股票指数互换、期货期权都是以股票、股票指数、利率等基础资产作为期货期权的标的物，致使一些人产生了一个错觉，认为这些衍生品和基础资产都是一样的产品，将二者混为一谈，认为衍生品市场是证券市场的一部分，期货、期权是证券的一种。就像有人认为大豆是农产品，大豆期货也是农产品一样。其实，二者虽有联系，但不同处远远大于相同处。二者的联系在于，一个是基础资产；一个是基于这个基础资产设计的产品，业界就把衍生于基础资产的产品称为衍生品。我国期货市场交易的期货期权产品中有基础资产为工业品的铜、铁矿石、螺纹钢的期货等衍生品；基础资产为农产品的大豆、玉米、小麦的期货等衍生品；基础资产为金融产品的股票指数、国债的期货等衍生品。2018年3月推出的原油期货，就是以多个不同来源地原油为基础资产设计的衍生品。因此，基础资产和衍生品不是同一个东西。基础资产的生产和交易有自己的规律、逻辑与文化，产生在它之上的衍生品也有自己生产和交易的规律、逻辑与文化。不清楚二者的异同，用同一个规律和逻辑去管理，不仅不能促进市场的发展，还会引出诸多风险。

证券与期货相同的第一个地方就是都有交易所市场进行集中竞价交易，都需要风险控制制度，都需要交易所自律管理和监管机构的行政监管。但二者之间有本质的区别，不同的地方太多了。期货期权等衍生品市场的一般性特征表现出与证券市场不同的两个方面。

一是期货市场与证券市场发挥的功能不同。期货市场是以[illegible]

格发现、套期保值为主要功能。它给社会带来的是为参与交易和没有参与交易的所有人提供定价基准，产生的社会效益不仅体现在期货合约的交易者身上，更是一种社会福利。比如黑龙江种大豆的农民，他种大豆时参考大连商品交易所大豆期货价格来做决策，他并没有参加期货交易，也不向任何人付费，直接就从媒体上获得需要的价格信息。而证券市场主要是融资和投资功能，上市公司发行股票融资，投资者买入的股票是上市公司资产证券化的产物。它给社会带来的是低成本、高透明、高效率的投融资平台。股票背后是有生产经营活动的企业实体上市公司，它可能因经营管理好、技术创新以及兼并重组而增值；也可能因生产经营失败而破产导致股票一钱不值。因此，股票除了市场波动会带来股价变化外，更重要的是股票所代表的上市公司价值会因为各种因素而发生变化。期货合约没有实体企业作为依托，它是期货交易所在一种商品或资产的基础上，设计出来的标准化合约。

三是期货市场是交易风险而不是交易资产的场所。期货等衍生品市场交易的是资产的权利，而不是资产本身。更确切地说，其交易的是风险，而不是资产。这与股票、债券等证券市场交易不同。交易者买进的大豆期货合约是在一定时间内按照一定价格买进一定数量的大豆的承诺，而不是实物的大豆本身。卖出期货合约时并不需要持有期货的标的资产。交易者交易的其实是这个时段内的价格走势，或者说价格风险。期货市场的交易者获利，不是因为所持资产增值，而是因为对标的资产价格的评估比交易对手高明。或者说，他规避了价格波动带来的风险，而交易对手要承担这个风险。证券市场交易的是股票、债券等证券资产本身。

四是期货市场是保证金交易的杠杆市场。期货市场实行保证

金交易，保证金制度下的杠杆交易工具。[illegible]期货市场具有杠杆力。[illegible]是为了给购买者提供方便，而是为了用少量的资金来实现对大量资产的价格风险转移。期货市场产品交易的目的方，对投资者各有不能用有期限或不合期限的相同资产。由于期货交易实行保证金[illegible]对于现货资产的价值一般在5%～20%，对于套期保值者来说，可以用较少的资金成本，为企业管理价格风险，具有一种非常不同于的杠杆效益。对于投机者来说，因为成本低，能够用少量资金交易以博取较大收益，从而提供了流动性，使得市场更加有效并有助价格发现。因此期货市场具有一定的[illegible]作用。一般来说在市场中存在保证金交易机制，即只有保证交易中的资金安全，[illegible]务。也不是保证金交易[illegible]资金结算会员对于会员和客户之间的资金清算系统，严格来说是一种担保作用。

因此期货市场期货合约总价值可以大于标的资产的总市值。一期货合约所代表的标的资产总价值可以超过实际存在的标的资产总价值，如股指期货合约所代表的价值有可能大于沪深300指数代表的300家公司的总市值，因为期货市场交易的是标的资产未来而不是标的资产本身。但实际上ETF的总市值，将不会大于其[illegible]组成股票的总市值，因为ETF是由成分股票份额构成的。

90%的期货交易在合约到期之前都会平仓了结，真正用于实物交割的一般不到1%。大部分期货合约都会在到期交割日之前平仓了结。在商品期货的交割中，一般也不会超过10%～5%，因此，这些投机的交易大部分不会实际交割标的资产，[illegible]，实现整个投机市场的交易者持有的是大量的非实物期货合约头寸，实际上是投机

[illegible]

的资产的交易。所以，对这种权利同交易标的资产的连带关系，尽管视为在交易所是在对投机方是进行评估的基础上，通过持有实物的提现和制度来调节的。这些是监管机构、交易所与市场主体争论最多的问题。

这些本质上的区别，决定了期货和衍生品市场与证券市场在监管目的、信息披露要求、保证金性质、功能发挥、风险控制上都有很大的不同。后面关于期货和衍生品市场的监管中，还会专门进行论述。

谁在干活：衍生品之提供者与服务商

间接金融中，商业银行是存贷款客户金融服务的提供者与服务商。直接金融中，投资银行是投资者和融资者金融服务的提供者与服务商。而对于风险管理金融，从40多年的市场发展看，期货交易所、商业银行和投资银行都成为金融衍生品的提供者与服务商。

具体来说，场内衍生品市场和场外衍生品市场的提供者与服务商是不同的。

在场内衍生品市场即期货市场，期货交易所处于中心地位，是专业化衍生品的提供者与服务商。期货经纪公司作为期货交易所会员，提供与之相配套的服务。与证券市场中证券交易所承担的角色相比，期货交易所为期货交易提供场所、设施和交易规则，但与证券交易所不同的是，证券交易所主要是作为投融资者的交易与服务平台，上市交易的股票和债券品种由发行主体决定，而期货交易所上市交易的期货、期权产品，是由期货交易所自主设计、提供和推出，而由其向市场参与者提供中央对手方清算服务。如果在证券交易所内交易股权类期货期权等衍生品，其产品提供者就变成

于债券交易中，但交易的资产不是债券，而是其衍生品，这个市场也就不是债券市场，而是期货期权市场等。在场内衍生品市场中，期货交易所、清算所、商业银行、投资银行等大型金融机构，是各金融产品最直接的设计者、提供者与服务者。2017年，全球场内衍生品市场日均成交额7.6万亿美元。据FIA统计，全球共有59家期货交易所提供了涵盖利率、个股、股指、外汇、商品的期货和期权等数千种场内衍生品。

在场外衍生品市场，商业银行、投资银行等大型金融机构是定制式衍生品的主要提供者与服务商，它们负责产品设计、定价交易、双边清算和风险控制等。如在信贷资产证券化业务中，商业银行、政策性银行等贷款机构将信贷资产打包成债券出售给投资银行，投资银行再进行分层或结构化产品出售，保险公司则提供大量信用违约互换产品为投资者提供保险，从而形成一条完整的链条。在场外衍生品市场中，商业银行、投资银行提供的衍生品及服务，一般是与其传统的商业金融或者投资金融业务结合在一起的。如商业银行为客户提供贷款、债券发行等融资服务的同时，设计利率互换、货币互换等产品帮助客户解决面临的风险对冲需求，防范汇率等风险。国际清算银行组织开展的最近一次三年一度调查结果显示，2016年4月全球场外衍生品市场日均成交额为6.3万亿美元。场外衍生品交易高度集中在一些大银行手中，全球14家商业银行和投资银行占场外衍生品市场的份额在80%以上②。

---

① [illegible]

② ISDA：Concentration of OTC Derivatives among Major Dealers, 2010.4

谁在买卖：衍生品之机构投资者

发达国家的衍生品市场一般是机构投资者市场，尤其场外市场主要是金融机构活跃其间。

传统观念中的机构投资者是指自身资产和业务有套期保值的需要，进入期货市场进行交易的机构，像粮商、矿企、轮船厂和航空公司等。从某种意义上来说，对冲基金和私募基金也属于这一类。但今天说的机构投资者，更多地应当是指代客理财的中介机构，像证券投资基金、商业保险基金和养老保险基金等。它们对居民储蓄发挥的是银行在历史上起的集资和保险的作用。结合起来，它们管理资产的风险已经不是单个企业或个人的局部风险，而是系统性的社会风险。衍生品市场作为一个整体，在更大程度上是为这些机构提供有效的工具。这个层面的风险管理，涉及的不是个别企业的成败，而是整个社会的和谐稳定与保障体系的健全。

机构投资者在衍生品市场中主要做一件事：套期保值，规避资产价值损失。如果大致分一下类，可将它们分成两大类：为企业自身需要而进行交易的机构，作为金融中介的机构。在金融中介机构中，又可以分为投资类机构、资产管理类机构和提供流动性的机构。

这些机构由于成立目的和管理者激励制度不同，在衍生品市场中有各自不同的表现。2008年金融危机后美国衍生品市场监管改革中，对银行在衍生品交易进行了一定程度的限制。据媒体报道，特朗普政府上台后，提出要对金融危机后出台的金融监管改革措施重新进行评估和调整。不过，作为整体，金融机构特别是金融中介机构，为衍生品市场提供了需要和需求。

目前全球资产管理行业的主体是投资机构。它们是帮助个人或机

构投资者进入市场的中介，而且是收集信息和管理资产的中介。因此，衍生品市场的机构投资者不仅要有期货公司和证券公司，更主要的是要为各类管理客户资产的资金中介机构进入衍生品市场提供适当的框架。

一方面，机构出于大规模资金管理及规避风险的需求，机构越大，管理风险的需求就越高，其利用衍生品对冲的需求也越高。美国期权行业协会（OIC）2014年5月发布了一份有关美国机构使用期权情况的调查报告①。根据调查结果，美国管理5亿美元以上资产的投资机构中，使用期权的占94%；1亿美元到5亿美元之间使用期权的占78%；5000万美元到1亿美元之间使用期权的占48%；少于5000万美元使用期权的占36%。另一方面，与股票市场相比，衍生品市场对入市者的资格和管理要求更高，同时，衍生品的特性导致大型机构同个人之间存在知识、信息和技术资源方面的不对称性。当然，机构在衍生品市场中比例的增加并不等于个人投资者绝对数量的减少。事实上，个人投资者特别是在股票市场中交易活跃、受教育程度较高的投资者，参与期权交易的人数一直在增加。不过，在所有衍生品市场中，机构的比重都越来越大。美国芝加哥期权交易所刚成立时，期权交易中个人投资者占了90%，现在个人投资者占比不到20%，机构投资者占了80%以上。随着衍生品经济功能的成熟，越来越多的机构投资者被吸引到市场中来。

金融中介机构在推动衍生品市场流动性方面的作用巨大。[illegible]中介机构中的一个重要角色是做市商，其主要功能是提供流动性。[illegible]商有一定的资格，往往由我们所说的“庄家”[illegible]

---

① Financial Advisor Benchmark Study. OIC, May 2014. http://www.optionseducation.org/documents/literature/files/benchmarkstudy_presentation_2014.pdf

场提供流动性的机构。一个市场中的流动性，指的是不引起价格剧烈变化的交易量。对衍生品市场来说，流动性比价格更重要。衍生品市场是用来分散风险的，具有意愿和能力承担风险的人来接受风险。在这样的市场中，流动性代表信心，在某一价格上能够成交的数量代表了市场的深度。在高流动性的市场中，价格波动性较小，连续性较强，价格是公正的，它可以真实反映供需关系的均衡态势，因而可以为市场中或者买或者卖的投机活动的交易提供心理价格。风险管理得越好，冒险的人就越大胆。流动性是对价格的检验，从而也是对依靠价格的自我膨胀的投机心理的一种约束。在美国的期权市场中，做市商是承担市场运动方向的风险的，他们有为市场提供流动性的义务，在不同市场之间制造资产的差价和交易的数量谋利。换句话说，他们的头寸从来都是delta中性的。美国证券市场，衍生品市场的发达，在很大程度上同做市商的作用是分不开的。

传统衍生品理论把价格发现和套期保值作为衍生品市场的两大功能。衍生品的发展确实是从这两项经济功能开始的。但是，随着金融证券化成为经济发展和社会福利互助的主导力量之后，衍生品市场对整个金融市场资产的配置和交易风险的作用，就逐步凸显出来了。套期保值和价格发现仍然是具体交易活动的直接目的，但是，它们更多地在建设整个衍生品市场的社会效益这个大框架之中。这里一个重要的变化是机构投资者的概念发生了变化。

[illegible] delta [illegible] delta [illegible]

谁在需要：衍生品与养老退休制度

在养老金投资组合管理的背景下，衍生品曾经被视为一种毒药，而不是一种必需品。受托人和基金经理应该避免在投资组合中使用衍生品或在其中持有，而不是高度重视衍生品的价值[1]。经济合作与发展组织（OECD）早在其2004年发布的一篇报告中，对衍生品在养老金管理中的作用就做出了这样的评价。这个评价也受到了美国、欧洲等发达市场的养老金管理者的高度赞同[2]。

许多人把衍生品市场看作高投机和高风险的市场，我国更有不少人认为，养老金作为老百姓的“养老钱”“保命钱”，不能配置衍生品。事实上，衍生品市场的发展与养老退休制度存在很大关系。全球金融体系面临的一个共同问题是，如何为人们的退休储蓄提供稳定的生活水平。根据联合国经济和社会事务部人口司的预测[3]，2035年中国60岁以上人口将突破4亿人，占比28%，2055年步入峰值4.8亿人，占比36%；2045年美国60岁以上人口突破1亿人，占比27%。人口的老龄化趋势，即使在高度发达的经济体，政府也难以承担全民退休福利。发达的经济体时，依靠个人自身的力量积累养老退休储蓄。因此，大量的储蓄资金进入资本市场，而退休基金和其同类资金来管理。据OECD统计[4]，2016年底全球最主要的22个养老金市场，养老金规模合计达36.4万亿美元，占这些国家GDP的62%。2017年底，美国养老金规模高达28.2万亿美元，占同期美

---

[1] "Developments in pension fund risk management in selected OECD and Asian countries", OECD Secretariat paper, December 2004.

[2] "Fixed income derivatives made simple: What a trustee needs to know", NAPF, March 2005. https://www.[illegible].pdf

[3] https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/

[4] Global Pension Assets Study 2017, OECD.

计GDP的145%。① 这些基金有支付的义务，也有增值的需要。这样的资金越积累越多，它们必须到各类和各地的市场中寻找增值机会。要管理这样规模的资金，管理它们面临的风险，需要有一个成系统的衍生品市场。英国养老金协会（NAPF）2013年开展的一项年度调查结果显示，在受调查的203个养老金产品中，各有43%的产品使用了利率互换和通胀指数互换衍生品，23%使用了期权，21%使用了股权类期货，17%使用了债券期货（见图6-4）。②

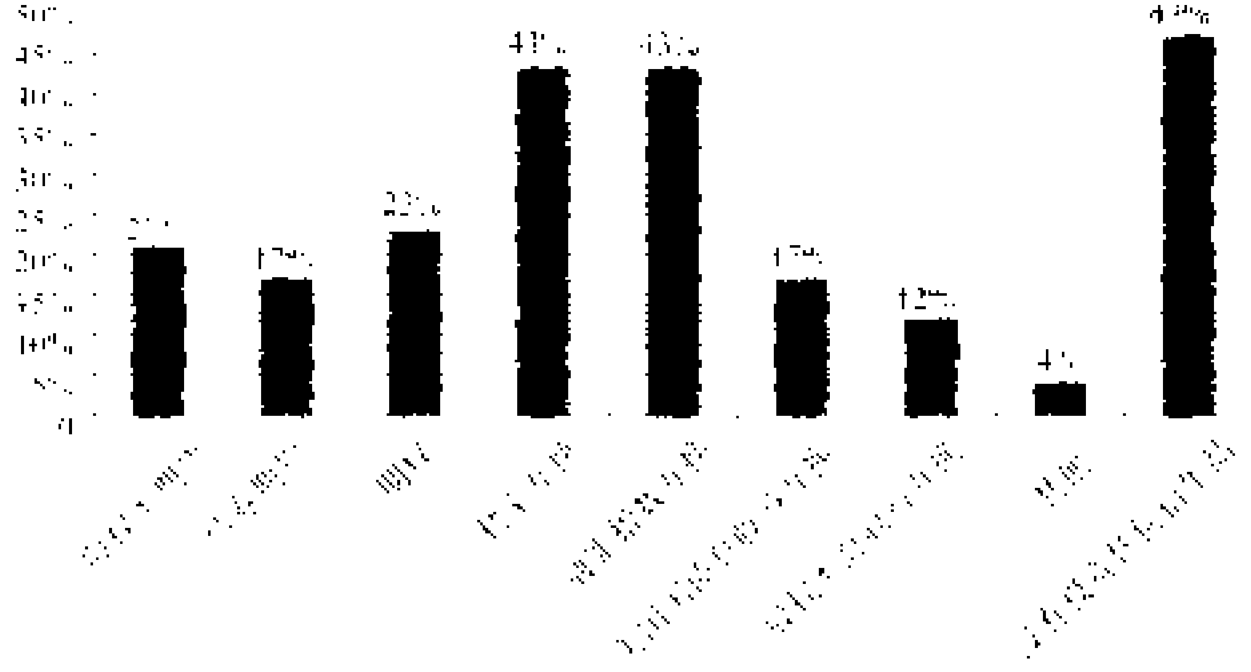

图6-4　英国养老金利用衍生品情况

资料来源：英国养老金协会（NAPF）。

证券化的金融市场在资产保值方面，有一点是不如银行的。资本市场可以通过分散化的投资组合来规避在同一时间点上各种资产价值波动的风险，譬如，通过指数得到整个股票市场的平均收益率等。资本市场本身没有能力规避时间领域的风险。如果资金在银行，银行存款的利息此时此刻可能不如金融市场的回报，但由于存

---

① 资料来源：Wind资讯。

② NAPF Annual Survey 2013: A survey of 203 DB, DC and Local Authority Funds.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第七章

国际惯例：中央对手方清算